



GABINETE MINISTRA
DIVISIÓN JURÍDICA



APRUEBA PLAN DE CIBERSEGURIDAD Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA
EL SECTOR SALUD, AÑOS 2024-2025;
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE
SEGURIDAD PARA SISTEMAS Y SITIOS
WEB; STACK TECNOLÓGICO DE
SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA
BAJA DE SISTEMAS EN DESUSO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 969 /

SANTIAGO, 12 JUL 2024

VISTOS:

VISTOS: Lo dispuesto en la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinador y sistematizado del decreto ley N° 2763, de 1979 y las leyes N° 18.933 y N°18.469; en el decreto supremo N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento orgánico del Ministerio de Salud; en la ley 20.285 de acceso a la información pública; en la ley N° 19.628, de protección de la vida privada; en la ley N° 19.799 de documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención en salud; en el decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba la norma técnica para órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos; en la ley N° 21.459 de 20 de junio de 2022 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.233 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest; en la Norma Chilena NCh-ISO 27001:2013 Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de la seguridad de la información - Requisitos; en la ley N° 21.663, de 2024, ley Marco de Ciberseguridad; en el decreto N° 164, de 16 de junio de 2023, que aprueba política nacional de ciberseguridad 2023-2028; en el decreto N°273, 2022, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece obligación de reportar incidentes de ciberseguridad; en el Decreto N° 6 de 09 de diciembre de 2022, reglamento sobre acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia; en el decreto supremo N° 41 del Ministerio de Salud, de 2012, que aprueba el reglamento sobre fichas clínicas; en el decreto supremo N° 40, de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento

sobre requisitos básicos que deberán contener los reglamentos internos de los prestadores institucionales públicos y privados para la atención en salud de las personas de la ley N° 20.584; en el decreto supremo N° 38, de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sobre derechos y deberes de las personas en relación a las actividades vinculadas con su atención de salud; en la resolución exenta N° 1463, de 2023, del Ministerio de Salud que aprueba política general de seguridad de la información para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales y deja sin efecto Resolución Exenta N° 889, de 26 de noviembre de 2019; en la resolución exenta N° 785, de 03 de noviembre de 2021, que aprueba instructivo de seguridad de la información y ciberseguridad para el sector salud; en memorándum A/22 N° 051, del Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio Salud, de fecha 29 de diciembre de 2022; y en la resolución Núm. 7.- Santiago, 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República sobre exención de la toma de razón; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son insumos esenciales en los distintos procesos institucionales en el sector de la salud. En este contexto, el artículo 3° N°4 de la Ley N° 21.663, ley Marco de Ciberseguridad, dispone que *“es deber del Estado resguardar la seguridad en el ciberespacio. El Estado velará por que todas las personas puedan participar de un ciberespacio seguro, por lo que otorgará especial protección a las redes y sistemas informáticos que contengan información de aquellos grupos de personas que suelen ser en mayor medida objeto de ciberataques”* y luego, el número 8 del mismo artículo establece que *“los sistemas informáticos, aplicaciones y tecnologías de la información deben diseñarse, implementarse y gestionarse teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad de los datos personales que procesan”*.

2.- Que, de acuerdo a la ley marco de ciberseguridad, son servicios esenciales **aquellos provistos por los organismos de la Administración del Estado** y por el Coordinador Eléctrico Nacional; los prestados bajo concesión de servicio público, y los proveídos por instituciones privadas que realicen las siguientes actividades: generación, transmisión o distribución eléctrica; transporte, almacenamiento o distribución de combustibles; suministro de agua potable o saneamiento; telecomunicaciones; infraestructura digital; servicios digitales y servicios de tecnología de la información gestionados por terceros; transporte terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo, así como la operación de su infraestructura respectiva; banca, servicios financieros y medios de pago; administración de prestaciones de seguridad social; servicios postales y de mensajería; **prestación institucional de salud por entidades tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, y la producción y/o investigación de productos farmacéuticos.**

3.- Que, conforme al artículo 6 de la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma, *“los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma electrónica”*.

4.- Que, conforme al artículo 4 N° 2 del DFL N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, le corresponde al Ministerio de Salud, *“2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas”*.

5.- Que, conforme al artículo 11 de la ley N° 19.628, *“el responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños”*.

6.- Que, por Decreto N°83, de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se estableció la norma técnica sobre seguridad de la información de los documentos electrónicos que se generen, intercambien, transporten y almacenen en o entre los diferentes organismos de la Administración del Estado y en las relaciones de éstos con los particulares, cuando éstas tengan lugar utilizando técnicas y medios electrónicos. Este decreto, en su artículo 5 letra p) define Política de Seguridad como el *“conjunto de normas o buenas prácticas, declaradas y aplicadas por una organización, cuyo objetivo es disminuir el nivel de riesgo en la realización de un conjunto de actividades de interés, o bien garantizar la realización periódica y sistemática de este conjunto”* y de acuerdo al artículo 11 de este mismo instrumento, la Política deberá fijar las *“directrices generales que orienten la materia de seguridad dentro de cada institución, que refleje claramente el compromiso, apoyo e interés en el fomento y desarrollo de una cultura de seguridad institucional”*.

7.- Que, la Política Nacional de Ciberseguridad prevé que Chile *“desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y promoción y garantía de los derechos de las personas. La protección de la sociedad va en directa relación con la capacidad que tenga cada persona de protegerse. Se requiere generar nociones y prácticas de ciberhigiene en la población, de forma que cada uno sea capaz de cuidar por sí mismo su identidad digital y su información”*.

8.- Que, la gestión de seguridad de la información es un imperativo legal que se desarrolla a través de un proceso de mejora continua, en un marco de gobernanza que permita reducir los riesgos e impacto de los daños y los tiempos de respuesta requeridos para la continuidad de los servicios esenciales para el desarrollo de las competencias de las unidades de las Subsecretarías pertenecientes al Ministerio de Salud.

9.- Que, por resolución exenta N° 1463, de 2023, del Ministerio de Salud se aprobó la Política General de Seguridad de la Información para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales y se dejó sin efecto Resolución Exenta N° 889, de 26 de noviembre de 2019 del Ministerio de Salud.

10.- Que, en vistas a lo considerado se hace necesario dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN:

1° APRUÉBASE, los siguientes documentos que integran el Sistema General de Seguridad de la Información para el sector salud, cuyos ejemplares originales han sido debidamente visados en cada una de sus páginas, por la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Nivel Central, y que se entienden formar parte de la presente resolución para todos los efectos legales:

- a.- Plan de ciberseguridad y seguridad de la información para el sector salud, años 2024-2025, que consta de 25 páginas.

- b.- Procedimiento de análisis de seguridad para sistemas y sitios web, que consta de 11 páginas.
- c.- Stack tecnológico de seguridad, que consta de 4 páginas.
- d.- Procedimiento para baja de sistemas en desuso, que consta de 9 páginas.

2° PUBLÍQUESE, por el Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, el texto íntegro de esta resolución y de los documentos aprobados, en la página web del Ministerio de Salud, https://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/, y en el Banner de Intranet Ministerial, <http://isalud.minsal.cl/ministerio/dgstic/SGSI/Paginas/default.aspx>, haciendo mención expresa de su condición de vigentes.

3° REMÍTASE, a los funcionarios que corresponda un ejemplar de los documentos aprobados vía correo electrónico.



ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

XIMENA AGUILERA SANHUEZA
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:

- Gabinete Ministro de Salud.
- Gabinete Subsecretaría de Salud Pública.
- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales.
- Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Archivo División Jurídica.